LIMA, 20 de octubre del 2026

2026 4050140045338

SUNAT

RESOLUCIÓN

N.° 4050140045338

VISTO el Recurso de Reclamación contenido en el Expediente N.° 4050340040108 de fecha 17/04/2026, interpuesto por **CORPORACION GRANIX E.I.R.L.**, con RUC N.° 20447969531, con domicilio fiscal en AV. POLIGONO INDUSTRIAL MZA. B LTO. 1 URB. APIRAJ (1 CDRA COLEGIO NUESTRA SRA DEL CARMEN.) JULIACA - SAN ROMAN - PUNO, representada por la señora QUISPE LUZA EDIT, sobre multa por no pagar dentro de los plazos establecidos las Percepciones del Impuesto General a las Ventas – Régimen de Proveedores correspondientes al período tributario agosto de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Administración Tributaria notificó a la recurrente el 20/03/2026, la siguiente resolución de multa emitida por no pagar dentro de los plazos establecidos las Percepciones del Impuesto General a las Ventas – Régimen de Proveedores correspondientes al período tributario agosto de 2025, infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, en adelante TUO del Código Tributario:

TIPO DE DOCUMENTO IMPUGNADO	N°	PERIODO	CONCEPTO	TRIBUTO O SALDO A FAVOR	INTERESES S/	TOTAL S/
Resolución de Multa	2110020007453	202508	061101	7,612.00	0.00	7,612.00

Que, la recurrente interpone recurso de reclamación contra la Resolución de Multa N.° 2110020007453, notificada el 20/03/2026, emitida por la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario, con código de multa 6111 y tributo asociado 1032, señalando que la infracción se habría configurado el 17/09/2025 por no efectuar oportunamente el pago de tributos retenidos o percibidos.

Que, sostiene que el 18/09/2025 canceló la multa más los intereses correspondientes por el importe de S/ 401.00 mediante Formulario 1662 con número de orden 794231726, acogiéndose al régimen de gradualidad con una rebaja del 95%; asimismo, indica que dicho pago se realizó apenas un día después de configurada la infracción y con aproximadamente seis meses de anticipación a la emisión de la Resolución de Multa. En tal sentido, alega que la obligación quedó extinguida con dicho pago, por lo que cuestiona que la Administración Tributaria haya emitido posteriormente la resolución impugnada por el monto total de S/ 7,612.00.

Que, de los argumentos expuestos por la recurrente y de lo actuado, se tiene que el asunto controvertido consiste en determinar si la resolución de multa impugnada fue emitida de acuerdo a ley;

Que, el numeral 4 del artículo 178° del Código Tributario, señala que constituye infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias el no pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos, correspondiéndole como sanción una multa ascendente al cincuenta por ciento (50%) del tributo no pagado, de acuerdo a la Tabla I de Infracciones y Sanciones Tributarias;

Que, la cuarta nota S/N de la Tabla I señala que las multas no podrán ser en ningún caso menores al 5% de la UIT cuando se determinen en función al tributo omitido, no retenido o no percibido, no pagado, no entregado, el monto aumentado indebidamente y otros conceptos que se tomen como referencia con excepción de los ingresos netos;

Que, de conformidad con los artículos 164° y 165° del Código Tributario constituye infracción tributaria toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Título I del Libro Cuarto del citado Código Tributario o en otras leyes o decretos legislativos y que la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas pecuniarias;

Que, el primer párrafo del artículo 88° del Código Tributario, establece que la declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma establecida por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación tributaria;

Que, mediante **Resolución de Superintendencia N° 281-2022/ SUNAT**, se aprobó el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes al año 2025, señalando que tratándose de los contribuyentes cuyo último digito de RUC es “1”, como el caso de la reclamante, el plazo para cumplir con las obligaciones del periodo tributario agosto de 2025, **venció el 16 de setiembre de 2025**:

Cronograma de Obligaciones Mensuales - Ejercicio 2025
RUC: 20447969531

PERÍODO TRIBUTARIO	ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
	1
Ene-25	18 Feb
Feb-25	18 Mar
Mar-25	16 Abr
Abr-25	19 May
May-25	17 Jun
Jun-25	16 Jul
Jul-25	19 Ago
Ago-25	16 Set
Set-25	17 Oct
Oct-25	18 Nov
Nov-25	18 Dic
Dic-25	19 Ene

Que, de acuerdo a las verificaciones efectuadas en el Sistema de Recaudación de la Administración Tributaria, se tiene que la recurrente presentó las siguiente declaración y pago:

Periodo	Form N.°	N° Orden	Fecha	Concepto	Monto Retenido S/.	Monto Pagado al Vcto. S/.	Omisión S/.
08-2025	626	1149284006	09/09/2025	010302	16,026.00	0.00	16,026.00

Que, la recurrente no efectuó el pago total de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas – Régimen de Proveedores correspondientes al período tributario agosto de 2025, dentro del plazo establecido por la Resolución de Superintendencia Nº 281-2025/SUNAT, por lo que la Administración emitió para su cobro la

Orden de Pago N° 2110010056293 notificada el 17 de setiembre ~~de enero~~ de 2025, por el importe de S/ 16,026.00, la misma que fue cancelada mediante los siguientes pagos, efectuados con posterioridad a que surtió efectos la notificación del señalado valor:

Movimientos de Saldo

Fecha	Descripción	Monto				Saldo Acumulado	Documento Sustentatorio		
		Tributo	Capitalizado	Interés	Total		Form.	Número	Fecha
17/09/2025 09:48	Deuda por OP	16,026.00	0.00	5.00	16,031.00	16,031.00		2110010056293	17/09/2025 09:48
17/09/2025 17:47	Pago con Boleta General	(16,026.00)	0.00	(5.00)	(16,031.00)	0.00	1662	794215251	17/09/2025 17:47

Que, en consecuencia, la impugnante incurrió en la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178° del Código Tributario, correspondiendo efectuar el cálculo del importe de la sanción respectiva:

Periodo	Concepto	Tributo Asociado	Base de Referencia S/. (a)	Sanción (b) =50% (a) S/.	Pago efectuado con anterioridad a la emisión de la R.M 18/09/2025	Importe de la Multa S/	5% UIT (*) Tabla I S/. (c)	Mayor valor S/. (b) (c)
2025-08	061101	010302	16,026.00	8,013.00	401.00	7,612.00	268.00	7,612.00

(*) Mediante Decreto Supremo N° 301-2025-EF, se estableció que la UIT para el ejercicio 2025 ascendía a S/ 5.500.00.

Que, de la lectura del cuadro que antecede, se aprecia que la sanción por no pagar dentro del plazo establecido las Percepciones del Impuesto General a las Ventas – Régimen de Proveedores correspondientes al período tributario agosto de 2025, fue emitida por el 50% del tributo no pagado, conforme se verifica del cuadro que antecede y que, coincide con la contenida en la Resolución de Multa Nº 2110020007453;

Del Régimen de Gradualidad

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT de fecha 3 de agosto de 2012 se incorporó el artículo 13°-A a la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT que aprobó el Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a infracciones del Código Tributario, disponiendo respecto de la infracción tipificada en el numeral 4) del artículo 178° del Código Tributario lo siguiente:

2. *A la sanción de multa aplicable por la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178° del Código Tributario, se le aplicará el siguiente Régimen de Gradualidad, siempre que el deudor tributario cumpla con el Pago de la multa:*

a) Será rebajada en un noventa y cinco por ciento (95%), si se subsana la infracción con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o periodo a regularizar.

b) Será rebajada en un setenta por ciento (70%), si se cumple con subsanar la infracción a partir del día siguiente de la notificación del primer requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización hasta la fecha en que venza el plazo otorgado según lo dispuesto en el artículo 75° del Código Tributario o, en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, antes de que surta efectos la notificación de la orden de pago o de la resolución de determinación, según corresponda o de la resolución de multa.

c) Será rebajada en los mismos porcentajes previstos en los incisos c) y d) del numeral 1 del presente artículo si en los plazos señalados en los referidos incisos se cumple con subsanar la infracción. Los incisos c) y d) del numeral 1 del artículo 13°-A señalan lo siguiente:

El inciso c) señala que la multa será rebajada en un sesenta por ciento (60%) si culminado el plazo otorgado por la SUNAT según lo dispuesto en el artículo 75° del Código Tributario o, en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surta efectos la notificación de la orden de pago o resolución de determinación o la resolución de multa, además de cumplir con el Pago de la multa, se cancela la deuda tributaria contenida en la orden de pago o la resolución de determinación con anterioridad al plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117° del Código Tributario respecto de la resolución de multa.

El inciso d) señala que la multa será rebajada en cuarenta por ciento (40%) si se hubiera reclamado la orden de pago o la resolución de determinación y/o la resolución de multa y se cancela la deuda tributaria contenida en los referidos valores, antes del vencimiento de los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 146° del Código Tributario para apelar la resolución que resuelve la reclamación formulada contra cualquiera de ellos.

La subsanación parcial determinará que se aplique la rebaja en función a lo declarado con ocasión de la subsanación.

Que, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 13.7 del artículo 13° del citado texto legal que señala que **la subsanación consiste en la cancelación del íntegro de los tributos retenidos o percibidos dejados de pagar en los plazos establecidos más los intereses generados hasta el día en que se realice la cancelación**, en los momentos a que se refiere el articulo 13°-A y en el caso que no se hubiera cumplido con declarar los tributos retenidos o percibidos, la subsanación implicará además que se proceda con la declaración de estos; así también de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13.5 del mismo artículo el pago de la multa se entiende como la cancelación total de la multa rebajada según los numerales del artículo 13-A más los intereses generados hasta el día en que se realice dicha cancelación;

Que, en tal sentido, para acceder a las rebajas comprendidas en el citado Régimen, corresponde cumplir con las siguientes condiciones: 1) Cancelación total de la multa rebajada según los incisos respectivos más los intereses generados hasta el día en que se realice la cancelación. 2) Cancelación del íntegro de los tributos retenidos o percibidos dejados de pagar en los plazos establecidos más los intereses generados hasta el día en que se realice la cancelación. 3) Presentación de la declaración jurada de los tributos retenidos o percibidos, de corresponder;

Que, en el presente caso, si bien la reclamante cumplió con presentar la declaración jurada por concepto de Percepciones del Impuesto General a las Ventas – Régimen de Proveedores correspondientes al período tributario agosto de 2025, no obstante, lo realizó fuera de la fecha de vencimiento establecida para dicho periodo;

Que, por tanto, la accionante incurrió en la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178° del Código Tributario, la cual es sancionada con una multa equivalente al 50% del tributo no pagado, no debiendo ser menor al 5% de la UIT vigente en el periodo acotado, de acuerdo a la Tabla I de Infracciones y Sanciones aprobada por el citado Código, razón por la que la Administración Tributaria emitió la Resolución de Multa Nº 2110020007453, la misma que fue notificada el 20 de marzo de 2026;

Que, según consta en el expediente administrativo, la accionante cumplió con el pago total de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas – Régimen de Proveedores correspondientes al período tributario agosto de 2025 con posterioridad a la emisión de Orden de Pago N° **2110010056293,** por la suma de S/ 16,026.00, emitida para su cobro y notificada el 17 de setiembre de 2025, cancelada mediante pago realizado a través de formulario 1662 N° 794215251 por el importe de S/ 16,031.00, con fecha 17 de enero de 2026:

RP JULIACA
LRR06R02

LISTADOS DE RECAUDACION
RECAUDACION POR CONTRIBUYENTE Y TRIBUTO
TIPOS DE VIA : * TODOS
PERIODO TRIBUTARIO Del: 2025-08 Al 2025-08

PAGINA : 1
FECHA : 19/10/2026
HORA : 12:57:56

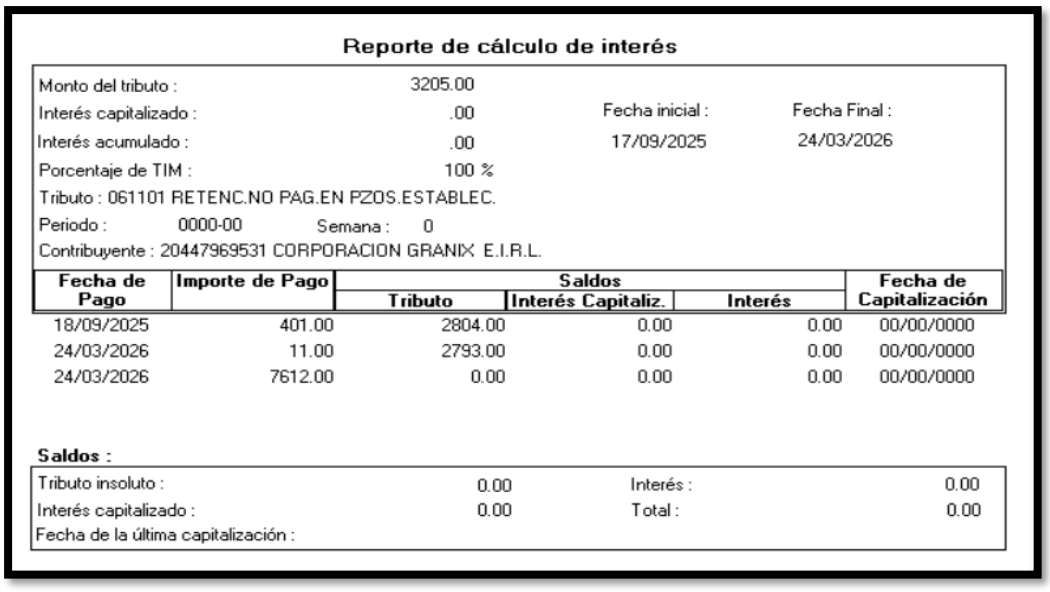
No RUC : 20447969531 CORPORACION GRANIX E.I.R.L.
TRIBUTO : 061101 RETENC.NO PAG.EN PZOS.ESTABLEC. CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	794231726	1507401	1662 794231726	061101 202508	18/09/2025	401.00	0.00	401.00
1663 BOLETA DE PAGO -	227261302	1739752	4405 2110020007453	061101 202508	24/03/2026	7,612.00	0.00	7,612.00
1663 BOLETA DE PAGO -	227261302	1739752	1663 227261302	061101 202508	24/03/2026	11.00	0.00	11.00
TOTAL GENERAL :						8,024.00	0.00	8,024.00

Que, respecto a la infracción generada por no pagar dentro de los plazos establecidos las Percepciones del Impuesto General a las Ventas – Régimen de Proveedores correspondientes al período tributario agosto de 2025, se debe indicar que la accionante **efectuó pagos por los importe citados en el listado de recaudación que antecede, siendo que el pago por S/ 401.00 lo realizó con anterioridad a la emisión de la Resolución de Multa (20/03/2026) y los demás pagos se realizaron con posterioridad la notificación de la Resolución de Multa (17/09/2025) y de la Orden de Pago N° 2110010056293 (20/03/2026)**;

Que, en este extremo, corresponde señalar que para el acogimiento a la **la subsanación voluntaria**[1], es decir, para la aplicación de la rebaja en un 95%, la reclamante debió cancelar el íntegro del tributo retenido o percibido además de la multa rebajada, con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o periodo a regularizar, por tanto, estando a que la recurrente subsanó mas no realizó el pago del tributo declarado y de la Resolución de Multa Nº 2110020007453 rebajada antes de su notificación, no procede la aplicación de la rebaja del 95% prevista en el literal a) del inciso 2) del artículo 13°-A del Reglamento del Régimen de Gradualidad;

Que para que el recurrente pudiera acogerse a la rebaja del 60%, además de pagar la totalidad de los tributos retenidos, debía efectuar el pago de la multa rebajada con anterioridad al plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117° del Código Tributario respecto de la resolución de multa, es decir, antes del vencimiento de los siete días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de ejecución coactiva que corresponda a la resolución de multa o antes de la presentación del recurso de reclamación respecto de las órdenes de pago o resoluciones de multa, siendo que los importes abonados están comprendidos en este supuesto pues la impugnante **efectuó los pagos de la multa por los importes de S/ 7,612.00 y S/ 11.00 mediante formulario 1662 N° 227261302 con fecha 24 de marzo de 2026** y teniéndose presente además que no se notificó Resolución de Ejecución Coactiva para su cobro, por lo que corresponde a esta instancia aplicar el cálculo de la multa con la rebaja del 60% más intereses;



Reporte de cálculo de interés

Monto del tributo :	3205.00		
Interés capitalizado :	.00	Fecha inicial :	Fecha Final :
Interés acumulado :	.00	17/09/2025	24/03/2026
Porcentaje de TIM :	100 %		

Tributo : 061101 RETENC.NO PAG.EN PZOS.ESTABLEC.
Periodo : 0000-00 Semana : 0
Contribuyente : 20447969531 CORPORACION GRANIX E.I.R.L.

Fecha de Pago	Importe de Pago	Saldos			Fecha de Capitalización
		Tributo	Interés Capitaliz.	Interés	
18/09/2025	401.00	2804.00	0.00	0.00	00/00/0000
24/03/2026	11.00	2793.00	0.00	0.00	00/00/0000
24/03/2026	7612.00	0.00	0.00	0.00	00/00/0000

Saldos :

Tributo insoluto :	0.00	Interés :	0.00
Interés capitalizado :	0.00	Total :	0.00
Fecha de la última capitalización :			

[1] Subsanación Voluntaria: Si se subsana la Infracción **con anterioridad a que surta efecto cualquier notificación** o requerimiento relativo al tributo o período a regularizar, la gradualidad (rebaja) será del 95%. Las notificaciones y requerimientos surten efectos a partir del día hábil siguiente al de su recepción, entrega o depósito según sea el caso de conformidad a lo señalado en el artículo 106° del Código Tributario.

Que, en consecuencia, se verifica que la accionante le corresponde la aplicación de la rebaja del 60% de la multa (S/ 8,013.00 x 40% = 3,205);

Que, en relación al alegato de la accionante para que se le aplique el 95% debemos señalar que dicho tramo de rebaja no le corresponde pues para el acogimiento a la **la subsanación voluntaria[2],** es decir, para la aplicación de la rebaja en un 95%, la reclamante debió cancelar el íntegro del tributo retenido o percibido además de la multa rebajada, con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o periodo a regularizar, lo que no ocurrió en el presente plazo, en el cual se la impugnante realizó el pago de la multa con posterioridad a que surtieron efectos tanto la orden de pago como la resolución de multa materia de reclamo;

Que, finalmente, en cuanto a los pagos que devenguen en indebidos y/o en exceso; cabe indicar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 92° del TUO del Código Tributario y en la Resolución de Superintendencia N° 000159-2024/SUNAT, es facultad del recurrente ejercer su derecho a solicitar la devolución y/o compensación respectiva de los pagos que resulten en exceso o indebidos, y del área encargada de cada dependencia, evaluar la procedencia de la misma, previa verificación de devoluciones, compensaciones y/o reimputaciones que pudieran haber sido efectuadas respecto de dichos conceptos y montos con anterioridad, así como de los adeudos tributarios que estuvieran pendientes; en tal sentido, corresponde al recurrente seguir el procedimiento debido;

Que, en consecuencia, corresponde **MODIFICAR** la Resolución de Multa materia de impugnación **Y TENER POR CANCELADA** la misma con sus respectivos intereses;

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 – Ley General de la SUNAT, el inciso o) del artículo 4° de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por el Decreto Supremo N.° 040-2023-EF, la Sección Segunda del citado ROF, aprobada por la Resolución de Superintendencia N.° 000081-2023/SUNAT, y la Resolución de Superintendencia N.° 000132-2023/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar **FUNDADA EN PARTE** la reclamación interpuesta por **CORPORACION GRANIX E.I.R.L.**, contenida en el Expediente N.° 4050340040108 de fecha 17/04/2026, en consecuencia, corresponde a esta instancia **MODIFICAR Y DAR POR CANCELADA** la siguiente Resolución de Multa:

De la suma de:

N°	PERIODO	CONCEPTO	TRIBUTO O SALDO A FAVOR	INTERESES S/	TOTAL S/
2110020007453	202508	061101	7,612.00	0.00	7,612.00

A la suma de:

N°	PERIODO	CONCEPTO	TRIBUTO O SALDO A FAVOR	INTERESES S/	TOTAL S/
2110020007453	202508	061101	3,205.00	0.00	3,205.00

[2] Subsanación Voluntaria: Si se subsana la Infracción **con anterioridad a que surta efecto cualquier notificación** o requerimiento relativo al tributo o período a regularizar, la gradualidad (rebaja) será del 95%. Las notificaciones y requerimientos surten efectos a partir del día hábil siguiente al de su recepción, entrega o depósito según sea el caso de conformidad a lo señalado en el artículo 106° del Código Tributario.

Artículo 2°. - DÉJESE a salvo el derecho de la Administración Tributaria a efectuar una posterior fiscalización del tributo y período acotado, conforme a lo establecido en el artículo 62° del TUO del Código Tributario.

Regístrese, comuníquese y archívese[3].

6268/711A/3922

D:65

Jacqueline del Rosario Davila Reaño
Jefe de División de Reclamaciones I (e)
Ger. de Análisis de Fondo de Tributos II
INTENDENCIA NACIONAL DE IMPUGNACIONES

[3]La notificación se considerará efectuada en la fecha del depósito del documento en su Buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del Artículo 104 y surtirá efecto según el Artículo 106 del TUO del Código Tributario y Normas Modificatorias. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 146 del citado TUO del Código Tributario, ingresando el escrito a través del Portal SUNAT (https://www.sunat.gob.pe/sol.html), la Mesa de Partes Virtual (https://www.sunat.gob.pe/ol-at-ittramitedoc/registro/iniciar) o en la Mesa de Partes de cualquiera de los Centros de Servicio al Contribuyente a nivel nacional, el cual será elevado al Tribunal Fiscal que resolverá en última instancia administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 145 del citado texto legal. El presente documento ha sido emitido de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del TUO del Código Tributario y del artículo 4 de la LPAG.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Para recibir alertas cada vez que sea notificado, es importante que mantenga actualizados en su ficha RUC, su correo electrónico y número de teléfono celular.